

FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 27 de Mayo de 2026 entre MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A., empresa de su giro, RUT 96709420-K, representada legalmente por MANUEL ANTONIO SARASUA NIETO, cédula nacional de identidad N° 7362045-7, ambos con domicilio en calle SAN PIO X 2460 DEPTO 910, en adelante, indistintamente, "El Empleador", por una parte; y, por la otra, Don(ña) YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ, cédula nacional de identidad N° 16258783-8, de nacionalidad Chile, nacido el 29 de Octubre de 1985, domiciliado en PASAJE TOPACIO N° 2599 VILLA SANTO DOMINGO N° 2599, La Serena, La Serena, en adelante, indistintamente, "El Trabajador", se conviene el siguiente finiquito:

PRIMERO: Don(ña) YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ declara haber prestado servicios a MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A. en calidad de CAPATAZ OBRAS CIVILES, desde el 23 de Agosto de 2023, hasta el 27 de Mayo de 2026, fecha esta última de terminación de sus servicios, por la causal que se indica a continuación: Necesidades de la empresa, en virtud del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo..

SEGUNDO: En virtud del contrato de trabajo que vinculó a las partes, individualizado en la cláusula anterior, Don(ña) YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ declara recibir, de parte de El Empleador, en este acto, y a su entera satisfacción, las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

Indemnización por Años de Servicio: \$ 4.620.363

Indemnización Sustitutiva Mes de Aviso: \$ 0

Vacaciones Pendientes: \$ 2.364.226

Indemnización Voluntaria: \$ 0

Rebaja Aporte Empleador AFC: \$ 999.404

Total: \$ 5.985.185

Las partes convienen que la suma que se indica se percibe por El Trabajador como única y total compensación por cualquier derecho que hubiera podido corresponderle a éste, derivado del contrato de trabajo y además como transacción por cualquier derecho que hubiere podido corresponderle, y para precaver cualquier eventual litigio entre las partes derivado de la relación laboral que mantuvieron y de la terminación de los servicios.

TERCERO: Don(ña) YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ acepta en todas sus partes la liquidación que antecede, por haber sido efectuada ajustándose estrictamente a todas las disposiciones legales y contractuales que regulan su contrato de trabajo, declarando no tener reparo o cargo alguno que formular en lo que a ella respecta.

CUARTO: Don(ña) YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ deja constancia que, durante todo el tiempo que le prestó servicios a MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A., recibió de éste, correcta y oportunamente, el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones autorizadas por la respectiva institución de previsión, feriados legales, todo ello en conformidad a la ley, y, en razón de ello, nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro concepto, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios. En virtud de lo recién expuesto, y en perfecto conocimiento de sus derechos laborales, Don(ña) YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ le otorga a MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A. y a sus empleados y representantes el más amplio, completo, total y definitivo finiquito, extinguiendo expresamente en forma total, plena, absoluta, definitiva e irrevocable toda clase de acciones futuras que pudieren corresponderle, sean éstas de carácter civil, judiciales de cualquier índole, vigentes en la actualidad (ya presentadas) como también acciones futuras que pudieren corresponderle, sean éstas de carácter civil, administrativo, laboral, previsional, penal, constitucional, incluidas las que se originen en alguna clase de responsabilidad por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, por vulneración de derechos fundamentales ya sea durante la relación laboral o con ocasión del término de su contrato de trabajo, o de cualesquiera otra naturaleza, derivadas del contrato de trabajo que existió entre ambos, o de cualquier otro hecho o derecho que pudiere corresponderle. A mayor abundamiento, El Trabajador declara renunciar a cualquier derecho, beneficio o prestación derivado de su relación laboral o su extinción, así como a cualquier fuero o beneficio que pudiere corresponderle.

QUINTO: Se informa al trabajador que sus cotizaciones previsionales se encuentran al día. Se adjuntan las planillas de declaración y pago simultáneo de las entidades de previsión a las que se encuentra afiliado, que dan cuenta que las cotizaciones previsionales, de los meses trabajados, se encuentran pagadas.

SEXTO: La empresa declara que no ha sido judicialmente emplazada con respecto a deudas de pensión de alimentos de don(ña) YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ, por tanto, no registra deuda alguna por este concepto. En función de lo recién expuesto, de conformidad con lo establecido por la Ley 21.389, se deja constancia que en este caso no resultaba procedente realizar retenciones a los pagos efectuados en el finiquito por dicho concepto.

SÉPTIMO: El presente instrumento tiene mérito ejecutivo para su cumplimiento, teniendo pleno poder liberatorio respecto de los aspectos en los que se ha formado el consentimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 inciso final del Código del Trabajo.

OCTAVO: El presente instrumento se extiende en dos ejemplares del mismo tenor, quedando cada uno en poder de cada parte, siendo firmados ante Notario, actuando éste de Ministro de Fe.

Prevía lectura, los comparecientes firman.

MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC S.A.

RUT 96709420-K
MONTEC S.A.

YAN NAYCOLL CARMONA VELIZ

C.I. N° 16258783-8

JESÚS OSSES REVECO
NOTARIO PÚBLICO
5
CARLOS CORROÑO VEGA
Notario Suplente
Segunda Notaría La Serena

LEYO, RATIFICO Y FIRMO ANTE MI EL TRABAJADOR EL PRESENTE FINIQUITO NO PONE TÉRMINOS AL CONTRATO DE TRABAJADOS SI NO SE HAN ENTERADO LAS COTIZACIONES PREVISIONALES (LEY N° 19.844)

04 JUN. 2026

JESÚS OSSES REVECO
NOTARIO PÚBLICO
2ª Notaría La Serena